HOJA DE ENCARGO PROFESIONAL

Modelo Estándar de Asistencia Jurídica en Juicio Rápido por Delito Contra la Seguridad Vial

Versión: 1.0 | Vigencia: 10 de agosto de 2026

---

1. Identificación del profesional y del cliente

El profesional responsable de la dirección jurídica es Santiago Giménez Olavarriaga, letrado colegiado nº 31.389 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), con domicilio profesional en Av. Diagonal 437, Principal 3ª, 08036 Barcelona.

En las hojas de encargo individualizadas se incorporan los datos identificativos y de contacto facilitados por el cliente (nombre completo, DNI/NIE/pasaporte, domicilio, teléfono y correo electrónico) para la gestión del encargo y la defensa jurídica contratada.

2. Objeto del encargo

El cliente encarga al profesional la prestación de asistencia jurídica en relación con un procedimiento de juicio rápido o actuación penal por delito contra la seguridad vial (alcoholemia, drogas al volante, exceso de velocidad, conducción sin carné o situación específica de conductor profesional) ante el juzgado o partido judicial competente.

El servicio contratado corresponde a la defensa técnica en el procedimiento con conformidad o procedimiento de primera instancia dentro del alcance descrito en esta hoja. La aceptación de este encargo no supone garantía de un resultado judicial concreto, el cual corresponde en exclusiva a los órganos judiciales según los hechos y pruebas del procedimiento.

3. Actuaciones incluidas

Dentro del alcance contratado se incluyen las siguientes actuaciones:

- Análisis inicial de la información facilitada por el cliente.
- Revisión de la documentación disponible y fiscalización técnica del atestado policial.
- Orientación jurídica y diseño de la estrategia procesal del procedimiento.
- Preparación de la actuación ante el Juzgado de Guardia o Juzgado de Instrucción.
- Coordinación de la asistencia presencial letrada.
- Asistencia letrada al juicio rápido con conformidad (o procedimiento completo en primera instancia para conductores profesionales).
- Coordinación con el procurador de los tribunales cuando su intervención esté incluida.
- Información puntual e ininterrumpida al cliente sobre el desarrollo de la actuación.
- Entrega de la resolución formal y documentación judicial correspondiente.

4. Actuaciones no incluidas

Salvo contratación o pacto escrito posterior, no están incluidas:

- Asistencia letrada al detenido en comisaría salvo suplemento específico (+500 €).
- Juicios rápidos sin conformidad para los 4 servicios base salvo contratación de suplemento (+300 €).
- Recursos de apelación ante la Audiencia Provincial, queja o nulidad de actuaciones (excluido expresamente en todos los servicios, incluido conductores profesionales).
- Procedimientos penales ordinarios posteriores o independientes de la primera instancia.
- Accidentes de tráfico con daños materiales o corporales a terceros.
- Accidentes con lesiones o reclamaciones civiles derivadas.
- Informes periciales de terceros (metrológicos, médicos, reconstrucción de accidentes).
- Actuaciones ante juzgados distintos de los identificados en la hoja de encargo.
- Incidentes de ejecución de sentencia o revocación de suspensión de pena.

5. Precio del servicio base y régimen fiscal

Honorarios profesionales técnicos de dirección letrada para el supuesto base en juicios rápidos de seguridad vial ante los juzgados de la provincia de Barcelona. Incluye la representación procesal del Procurador de los Tribunales (0,00 € adicionales):

Nota informativa sobre honorarios profesionales y régimen fiscal: Las cantidades reflejadas corresponden estrictamente a los honorarios profesionales técnicos de dirección letrada y representación procesal. Los tributos legalmente aplicables conforme a la legislación fiscal vigente (Impuesto sobre el Valor Añadido al tipo general del 21% o retenciones de IRPF aplicables en caso de autónomos y personas jurídicas) se liquidan y detallan formalmente en la correspondiente hoja de encargo profesional firmada con carácter previo al inicio de las actuaciones.

Servicio	Base Imponible	IVA (21 %)	Total (Procurador inc.)
Alcoholemia, Drogas al volante, Exceso de velocidad o Conducir sin carné	680,00 €	A liquidar en encargo	680,00 €
Conductores profesionales (C, D, E) — Primera Instancia	1.180,00 €	A liquidar en encargo	1.180,00 €

6. Suplementos tasados

Los suplementos solo se aplican cuando la circunstancia correspondiente concurre y exige un alcance distinto del servicio base, comunicándose siempre por escrito antes de la contratación. Las cuantías reflejadas corresponden a honorarios profesionales:

Circunstancia	Suplemento	Aplica a	Descripción
Conductor profesional / CAP y tacógrafo	**+500 €**	Permisos C, D, E	Titulares de permisos profesionales C, D o E en ejercicio laboral. Incluye la protección específica del CAP, la defensa técnica frente a la tarjeta de tacógrafo digital y el procedimiento en primera instancia.
Reincidencia o antecedentes penales activos	**+200 €**	Los 5 servicios	Antecedentes penales de seguridad vial vigentes e inscritos en el Registro Central de Penados.
Riesgo de prisión efectiva (multirreincidencia)	**+300 €**	Los 5 servicios	Supuestos de multirreincidencia donde decae el beneficio de la suspensión ordinaria de la pena y el riesgo de ingreso en prisión exige una defensa reforzada.
Asistencia urgente al detenido en comisaría	**+500 €**	Los 5 servicios	Desplazamiento urgente de letrado a comisaría o juzgado de guardia para asistencia presencial al detenido fuera del horario ordinario.
No conformidad / apertura de juicio oral	**+300 €**	Los 4 servicios base particulares	Estrategia de defensa orientada a la libre absolución o impugnación técnica en juicio oral posterior.
Accidentes, daños, lesiones o reclamaciones civiles	**Presupuesto específico por escrito**	Según supuesto	Siniestros con atestados complejos, daños materiales a terceros o responsabilidad civil por lesiones.

Nota sobre cláusula de acumulación: La Hoja de Encargo individualizada concretará, en función del supuesto del cliente, si los suplementos concurrentes se estructuran mediante acumulación justificada por actuaciones independientes o mediante presupuesto cerrado final único.

7. Formas de pago y facilidades

El cliente puede elegir entre las modalidades de pago disponibles:
• Pago íntegro directo al formalizar la hoja de encargo.
• Modalidad híbrida de pago fraccionado 60/40.
• Financiación bancaria externa en cuotas mensuales (Klarna/Stripe), sujeta a aprobación de la entidad financiera colaboradora.

8. Modalidad de pago 60/40

La modalidad híbrida 60/40 permite abonar el 60 % inicial al contratar y el 40 % restante a los 30 días:

Servicio	Precio Total	Primer Pago (60 %)	Segundo Pago (40 % a 30 días)
Servicios base (680 €)	680,00 €	408,00 €	272,00 € a 30 días
Conductores profesionales (1.180 €)	1.180,00 €	708,00 €	472,00 € a 30 días

9. Impago del importe pendiente

En caso de rechazo, devolución o falta de pago del segundo cargo pendiente en la modalidad fraccionada, la hoja de encargo prevé una cantidad de 300 € en concepto de gestión de impago y recobro, además de los importes pendientes y acciones de reclamación correspondientes.

10. Documentación y colaboración del cliente

El cliente se compromete a facilitar información veraz y completa, entregar la documentación disponible, comunicar citaciones judiciales de inmediato y seguir las indicaciones técnicas del letrado.

11. Información sobre el procedimiento

El profesional informará puntualmente sobre las actuaciones esenciales, opciones procesales y consecuencias previsibles de la conformidad o del juicio ordinario.

12. Comunicación con el cliente

Las comunicaciones se realizarán por teléfono, correo electrónico, mensajería profesional y plataformas electrónicas seguras.

13. Protección de datos personales

El responsable del tratamiento es Santiago Giménez Olavarriaga (Av. Diagonal 437, Principal 3ª, 08036 Barcelona, santiago@gimenezolavarriaga.abogado). Los datos se tratarán para prestar la asistencia jurídica contratada, gestionar la facturación y cumplir obligaciones deontológicas y legales.

Puede consultar la información completa sobre privacidad y ejercicio de derechos en la Política de Privacidad oficial: https://www.autoridad.legal/legal/privacy.

14. Facturación

El profesional emitirá la factura oficial correspondiente con liquidación formal de los tributos legalmente aplicables conforme a la legislación fiscal vigente (IVA al tipo general del 21% o retenciones de IRPF aplicables), derechos de procurador y suplementos acordados.

15. Desistimiento y terminación

Se recabará autorización expresa para el inicio inmediato de las actuaciones de urgencia. La terminación anticipada no elimina los honorarios devengados por actuaciones ya realizadas.

16. Sustitución o colaboración profesional

Cuando la asistencia urgente en guardia lo requiera, el profesional podrá coordinarse con otros letrados o procuradores garantizando la máxima calidad defensiva.

17. Reclamaciones y solución de controversias

Las consultas o reclamaciones profesionales podrán dirigirse ante el letrado y, en su caso, ante los servicios de información y arbitraje del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (www.icab.cat).

18. Modelización de Aceptación

La Hoja de Encargo individualizada formalizada con cada cliente recoge expresamente la modalidad de pago elegida, el desglose final de suplementos aprobados y la liquidación formal de tributos aplicables.

19. Firma

En [lugar], a [fecha].

El profesional

Nombre: Santiago Giménez Olavarriaga

ICAB: 31.389

Firma: _____

El cliente

Nombre: [nombre completo]

Documento: [DNI/NIE/Pasaporte]

Firma: _____